

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO



CLIMATESMART LEASING SpA

A

PROCESADORA BARRANCO AMARILLO SpA

comparecen por una parte: don **Juan Pablo González Jaramillo**, chileno, Ingeniero Civil en biotecnología, casado, cédula nacional de identidad número 16.286.068-2, en representación de **CLIMATESMART LEASING SpA**, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario 77.868.887-5, ambos domiciliados en calle Carriel Oriente 5865, comuna de Talcahuano, ciudad de Concepción, Región del Bio Bio, y de paso en esta, también denominada la "Arrendadora"; y por la otra, don **Washington Gilberto Borquez Mansilla**, chileno, Ingeniero mecánico, soltero, cédula de identidad número 9.304.236-0 en representación de **PROCESADORA BARRANCO AMARILLO SpA**, sociedad comercial, Rol Único Tributario 78.191.887-3, ambos domiciliados en Rodolfo Novoa Barria, número 08260, comuna de Barranco Amarillo, Punta Arenas, Región de Magallanes y de paso en ésta, en adelante también denominado el "Arrendatario", los comparecientes mayores de edad quienes acreditan sus identidades con las cédulas ya mencionadas y exponen que han convenido la celebración del presente Contrato de Arrendamiento, sujeto a las siguientes disposiciones:

PRIMERA: Bienes Arrendados usados y reacondicionados: uno) Por instrucciones del Arrendatario, **CLIMATESMART LEASING SpA**, comprará y adquirirá, los bienes corporales muebles que se singularizan en el número dos de esta cláusula, cuya selección y especificaciones han sido proporcionadas por el Arrendatario con el exclusivo objeto de entregarlos en arrendamiento a este último. **dos)** La singularización de los Bienes Arrendados es la siguiente: a) **GENERADOR DE HIELO EN ESCAMA DE 10 TON/24 HORAS 25.000.000,00 25.000.000, MARCA: ICEMETS, MODELO: MIFE-10T, PRODUCCIÓN: 10 TON / DÍA, TENSIÓN: 380V/ 50 Hz / 3 FASES, REFRIGERANTE: R507 DX; b) Máquina Baader, Modelo Ba200, N° 2120048; y c) Unidad Condensadora para Máquina de Hielo, ICEMETS (10 TONS) compuesta por lo siguiente: Dos (2) Compresores marca Bock modelo HGX66E/1340-4S (380 VOLT / 50 HZ) Refrigerante 507; Un (1) Condensador modelo HCV6304-519-4D; Accesorios: 1 Separador de aceite, 1 reservorio de aceite, 1 Válvula de presión de aceite, 1 Válvula de retención, 1 Recibidor de líquido, 1 Válvula solenoide, 1 Acumulador de succión, 1 Filtro carcasa con briquetas, 2 Filtros de pañete, 3 Presostatos KP15, 3 Presostatos KP5, 2 Calefactores de cárter, 2 Antivibrador, 2 Válvula de Bola, 1 Visor, Un (1) Tablero eléctrico de Fuerza para comandar Compresores, Condensador, Bomba de agua y Reductor, Panel operador siemens TP700 COMFORT y PLC Siemens S7-1200, y demás descripciones que se detallarán en el Acta de entrega de los Bienes Arrendados, cuya copia se protocolizará con posterioridad a esta fecha y que para todos los efectos legales, formará parte integrante del presente contrato de arrendamiento. **Tres)** **CLIMATESMART LEASING SpA** da en arriendo, en este acto a **PROCESADORA BARRANCO AMARILLO SpA**, los bienes individualizados precedentemente, en adelante denominado genéricamente los "Bienes Arrendados".**

SEGUNDA: Duración del Arrendamiento: El presente contrato tendrá un plazo fijo de vigencia de **veinticuatro meses**, contados desde la celebración del presente instrumento, terminando el día 5 de abril del 2028.

TERCERA: Renta de Arrendamiento: uno) Monto, forma y fecha de pago. Se conviene entre las partes, a plena satisfacción de ambas, que las rentas de arrendamiento queden reguladas como sigue: a) El equivalente en pesos, moneda corriente nacional de curso legal de **3.051,93 Unidades de Fomento más Impuesto al Valor Agregado**, la que se pagará a la Arrendadora en este acto; y b) **veinticuatro rentas de arrendamiento iguales, mensuales y sucesivas** que



tendrán un valor equivalente a **155,74 Unidades de Fomento**, cada una de ellas más Impuesto al Valor Agregado, que serán pagadas por el Arrendatario por mensualidades anticipadas dentro de los primeros cinco días de cada mes, a partir del 5 de mayo del 2026; siendo cancelada la última el 5 de abril del 2028. La Renta pactada será pagada mediante depósito o transferencia electrónica, en la Cuenta corriente a nombre de ClimateSmart Leasing, Rut: 77.868.887-5, Cuenta Corriente número 94278910, del Banco Santander. Copia del depósito o transferencia deberá ser enviada a los siguientes correos: jgonzalez@climatesmartleasing.com y egon.n@climatesmartleasing.com. El comprobante de depósito será suficiente prueba para acreditar el pago de la renta, siempre y cuando sea en dinero efectivo y realizado en la cuenta corriente que la Arrendadora informe. Si tal depósito se hiciera con cheque u otro instrumento mercantil, la renta se entiende pagada una vez que el valor de dicho documento ha sido cobrado e ingresado como dinero efectivo en la cuenta corriente del arrendador o de quien sus derechos representen. Las rentas serán expresadas en Unidades de Fomento y se pagarán en su equivalente en moneda nacional, de acuerdo al valor vigente de la Unidad de Fomento al día del pago efectivo de las respectivas rentas. Para todos los efectos de este contrato, se entiende por Unidad de Fomento el valor diario determinado por la autoridad competente, en conformidad al artículo cuarto de la Ley número dieciocho mil diez de mil novecientos ochenta y uno. Si dejare de existir una determinación oficial de la Unidad de Fomento, las rentas pendientes de pago serán iguales a la última suma pagada bajo el régimen de dicha unidad y se ajustarán en lo sucesivo según la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que haga sus veces hasta el pago efectivo de cada renta adeudada. **Dos) Lugar de pago.** Las rentas estipuladas se pagarán por períodos mensuales vencidos en el domicilio de **CLIMATESMART LEASING SpA** **Tres) Impuesto al Valor Agregado.** La renta de arrendamiento estipulada no incluye el Impuesto al Valor Agregado actualmente vigente con que está gravada, ni otros impuestos que actualmente o en el futuro pudieren afectarla, los que serán pagados por el Arrendatario conjuntamente con la renta, considerándolos, para los efectos de su cobranza, parte integrante de ella. Cualquier variación que experimentare la tasa del Impuesto al Valor Agregado afectará proporcionalmente las rentas de arrendamiento pactadas. **Cuatro) Retardo o mora en el pago de la renta:** Sin perjuicio de otros derechos de **CLIMATESMART LEASING SpA** el retardo o mora del Arrendatario en el pago de la renta, o en cualquier otro pago adeudado por éste, hará devengar a título de pena moratoria, por el equivalente a un interés del **uno coma tres por ciento mensual (1,3%)** y se calculará por todo el periodo que va del retardo o mora hasta el pago efectivo del total adeudado. La Arrendadora estará facultada para cobrar, además, una comisión por la gestión de cobranza y los gastos en que por razón de la mora haya incurrido, la que se encuentra limitada a los porcentajes establecidos en el artículo treinta y siete de la Ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis. La circunstancia que **CLIMATESMART LEASING SpA** acepte el pago retrasado de uno o más períodos de renta, sin ejercer sus demás derechos, constituirá sólo un acto de mera tolerancia. **Cinco) Facturación:** **CLIMATESMART LEASING SpA** otorgará factura a nombre del Arrendatario en conformidad a la ley, al tiempo de percibir el pago completo de las rentas de arrendamiento y por el total del valor recibido. **Seis)** Por el presente instrumento el Arrendatario y el codeudor que comparece, vienen en autorizar a **CLIMATESMART LEASING SpA** para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, sus datos y los demás derivados del presente contrato, puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, por cualquier forma o medio, incluyendo expresamente la base de datos o sistema de información comercial SICOM (Sistema de Morosidades y Protestos DICOM). Esta autorización tiene el carácter de irrevocable. **Siete) Imputaciones de Pagos:** Las partes señalan que facultan expresamente a la Arrendadora para efectuar las imputaciones de los pagos que se produzcan, a su entero arbitrio, renunciando irrevocablemente en este acto, la parte arrendataria a efectuarlas ella; sin tener derecho a formular reclamo alguno en contra de la Arrendadora por los actos que efectúe en ejercicio de esta facultad.

CUARTA: Entrega de los Bienes Arrendados: Uno) Lugar de entrega: Las partes convienen en que **CLIMATESMART LEASING SpA** podrá instruir a los proveedores de los Bienes Arrendados para que efectúen la entrega de los bienes muebles individualizados en la cláusula primera directamente al Arrendatario. Los gastos que se ocasionen con motivo del transporte del bien desde el lugar de su entrega al de su destino serán de cargo, costo y responsabilidad exclusiva del Arrendatario. **Dos) Época de entrega:** El Arrendatario se obliga a recibir los Bienes Arrendados en un plazo máximo de diez días corridos desde la fecha en que



CLIMATESMART LEASING SpA le comunique mediante carta enviada a su domicilio señalado en la comparecencia, que éste se encuentra disponible para su retiro. El envío de dicha carta será facultativo para **CLIMATESMART LEASING SpA**, no pudiendo el Arrendatario excusarse del cumplimiento de este contrato en razón de la no recepción de ésta. La entrega de los Bienes Arrendados se entenderá verificada para todos los efectos de este contrato y en especial, para todos los efectos del pago de la renta estipulada, en la fecha en que los Bienes Arrendados hayan sido entregados o recibidos por el Arrendatario o conforme con el párrafo anterior, transcurrido que sea el plazo especificado en él, cuando dichos bienes no hayan sido recibidos y/o retirados por el Arrendatario. En el evento que el cumplimiento de este contrato de arrendamiento o la entrega de los Bienes Arrendados no se hiciera posible, por cualquier causa ajena a la responsabilidad de **CLIMATESMART LEASING SpA** sea por culpa del proveedor, fabricante, transportista, Arrendatario o cualquier otro tercero, el Arrendatario estará obligado a reembolsar a **CLIMATESMART LEASING SpA** todos los gastos y desembolsos incurridos con motivo o a causa de este contrato, lo que deberá efectuar dentro del plazo de diez días corridos desde que **CLIMATESMART LEASING SpA** le formule el correspondiente requerimiento por carta certificada dirigida a su domicilio consignado en este contrato. **Tres) Recepción rehusada o retardada.** Si el Arrendatario rehusare la recepción de los Bienes Arrendados, **CLIMATESMART LEASING SpA** tendrá derecho a solicitar, a título de valuación anticipada de los perjuicios que por ello se causen, el pago íntegro de las rentas estipuladas por el período total del contrato sin perjuicio de otros derechos que **CLIMATESMART LEASING SpA** pueda ejercer en contra del Arrendatario. Se deja especial constancia que las obligaciones que se contraen por el Arrendatario en virtud de esta cláusula, las asume con plena conciencia de que su causa es el hecho de que **CLIMATESMART LEASING SpA** ha adquirido los bienes de que se trate con el exclusivo y preciso objeto de entregárselos en arrendamiento, de tal modo que la adquisición no se habría realizado sin esta última circunstancia. **Cuatro) Entrega Parcial:** Cuando se hiciera imposible la entrega total de los Bienes Arrendados en una misma fecha, el Arrendatario deberá aceptar entregas parciales, en cuyo caso se extenderán cuantas Actas de Entrega y Aceptación sean necesarias.

QUINTA: Destino, ubicación e identificación de los Bienes Arrendados: Uno) Destino de los Bienes Arrendados: El Arrendatario se obliga a destinar los Bienes Arrendados exclusivamente a la explotación y desarrollo de sus propias actividades. **Dos) Ubicación de los Bienes Arrendados:** El Arrendatario se obliga a mantener los Bienes Arrendados preferentemente en su domicilio, pero podrán trasladarse dentro del territorio nacional. Asimismo, el Arrendatario consiente y acepta expresamente que el o los bienes objeto del presente contrato, podrán contar con un sistema de localización, como por ejemplo GPS, con el fin de que **CLIMATESMART LEASING SpA** conozca su ubicación. **Tres) Variación, destino y/o ubicación de los Bienes Arrendados:** El Arrendatario no podrá variar el destino de los Bienes Arrendados sin previo consentimiento dado por escrito por **CLIMATESMART LEASING SpA** y de la Compañía Aseguradora de los Bienes Arrendados, si procediere. **Cuatro) Subarrendamiento:** Se faculta expresamente a la Arrendataria para subarrendar a terceros los Bienes Arrendados previa autorización expresa de la Arrendadora en los términos de la cláusula décima segunda. **Cinco) Identificación de los Bienes Arrendados:** **CLIMATESMART LEASING SpA** tendrá el derecho de adherir a los Bienes Arrendados distintivos en un lugar visible que permita identificarlo como propiedad de **CLIMATESMART LEASING SpA**.

SEXTA: Transporte e instalación de los Bienes Arrendados: El transporte, la instalación y el montaje de los Bienes Arrendados, posteriores a su entrega, serán de cuenta y riesgo del Arrendatario, quien se obliga a cumplir todas las instrucciones e indicaciones dadas por el productor o proveedor del mismo. Todos los gastos relativos al transporte, instalación y montaje de los Bienes Arrendados, posteriores a su entrega serán de cargo exclusivo del Arrendatario. Lo anterior regirá también para el desmontaje y traslado de los Bienes Arrendados, sea durante la vigencia de este contrato o a su terminación.

SÉPTIMA: Garantía de los Bienes Arrendados y del proveedor del mismo: Uno) CLIMATESMART LEASING SpA garantiza al Arrendatario única y exclusivamente, que los bienes objeto de este arrendamiento se conformarán a la descripción y especificaciones técnicas suministradas por éste. Se deja especial constancia que **CLIMATESMART LEASING SpA** no garantiza ni contrae responsabilidad alguna respecto de la calidad, idoneidad y aptitud técnica



de los Bienes Arrendados, ni respecto de la entrega oportuna por el productor o el proveedor del mismo, o de los defectos de fabricación o armadura o de funcionamiento, o de cualquier riesgo y efecto relacionado con, o derivado de las aptitudes y cualidades técnicas de los Bienes Arrendados y por consiguiente, estas circunstancias no eximirá al Arrendatario del cumplimiento de todas las obligaciones asumidas con **CLIMATESMART LEASING SpA** por este contrato. Tampoco responderá **CLIMATESMART LEASING SpA**, por la omisión de servicio técnico o mantención que éste se obligue a darle o por carencia de repuestos, accesorios o elementos que haya debido proporcionar. En consecuencia, el Arrendatario renuncia a ejercer toda y cualquier acción o reclamo que pudiera tener contra el Arrendador y que emanen directa o indirectamente de estos hechos u otros similares. De la misma manera, el Arrendatario libera de forma expresa a **CLIMATESMART LEASING SpA** de la obligación de indemnizar perjuicios que provengan de los hechos antes señalados, renunciando anticipadamente a ejercer cualquier acción judicial por tal concepto. **Dos) Garantía del productor o proveedor de los bienes:** Los documentos en que consten las garantías del proveedor por el sólo hecho de su entrega a disposición del Arrendador serán cedidos por **CLIMATESMART LEASING SpA** y se entenderán de pleno derecho cedidos al Arrendatario o en su defecto, éste último se entenderá subrogado de pleno derecho en todos los derechos y acciones que correspondan a **CLIMATESMART LEASING SpA** como acreedor, sin responsabilidad ulterior para éste último. **CLIMATESMART LEASING SpA** no contrae responsabilidad alguna en el cumplimiento de parte del proveedor de estas garantías.

OCTAVA: Uso, mantención y reparación de los Bienes Arrendados y otras obligaciones del arrendatario. Uno) Uso y mantención. a.- El Arrendatario se obliga a mantener y conservar los Bienes Arrendados en perfectas condiciones de funcionamiento y a realizar a su propia costa, durante la vigencia de este contrato, todas las reparaciones y servicios de mantención que fueren necesarios con este objeto. b.- Se obliga asimismo a que los Bienes Arrendados sólo sean operados por personas competentes, con capacitación y en las condiciones físicas correspondientes. c.- El Arrendatario se obliga a usar los Bienes Arrendados conforme al objeto para el que naturalmente están destinados, siguiendo para ello todas las instrucciones, especificaciones de carácter técnico y recomendaciones que al respecto hagan el fabricante o el proveedor, debiendo además, dar estricto cumplimiento a los reglamentos, normas y ordenanzas que para su manejo y manipulación haya dictado o dicte en el futuro la autoridad y, en general, dar un trato a los bienes conforme a las normas de uso, conservación, transporte y destino de ellos. **Dos) Reparaciones, alteraciones y mejoras.** El Arrendatario podrá hacer mejoras o alteraciones en los Bienes Arrendados con el consentimiento previo dado por escrito por **CLIMATESMART LEASING SpA**. No requerirán de esta autorización previa las reparaciones que sean estrictamente necesarias. Toda reparación, mantención, mejora o alteración de los Bienes Arrendados deberán hacerse con sujeción a las normas y procedimientos dispuestos por el productor o proveedor de los bienes. El Arrendatario no tendrá derecho a reembolso ni indemnización alguna por las modificaciones, reparaciones, mantenciones o mejoras, ni por los repuestos, accesorios o cualquier otro elemento que reemplace o incorpore a los Bienes Arrendados, los que quedarán a beneficio de **CLIMATESMART LEASING SpA** desde el momento de su incorporación y no podrán ser retirados al término del arriendo. **Tres) Responsabilidad por daños causados por los Bienes Arrendados.** **CLIMATESMART LEASING SpA**, no será responsable por los daños y perjuicios que pueda experimentar cualquier tercero, resultante de la tenencia, uso, goce, reparaciones y alteraciones o mejoras de los Bienes Arrendados. El Arrendatario soportará todas las consecuencias pecuniarias y otras provenientes de los daños causados a terceros y restituirá a **CLIMATESMART LEASING SpA** al sólo requerimiento de éste, acompañado de los documentos justificativos, toda suma que éste pudiese, eventualmente estar obligado a pagar a título de indemnización, en razón de su carácter de propietario de los Bienes Arrendados. **Cuatro)** El Arrendatario deberá informar a **CLIMATESMART LEASING SpA** sus estados financieros al treinta y uno de Diciembre de cada año, mientras se encuentre vigente el presente contrato. Dicha información deberá ser proporcionada a más tardar dentro del mes de abril siguiente a dicha fecha. Sin perjuicio de lo anterior, **CLIMATESMART LEASING SpA** podrá requerir al Arrendatario información adicional, en cualquier momento de la duración del contrato, en cuyo caso ella deberá serle entregada dentro de los quince días siguientes de efectuado el requerimiento.

NOVENA: Riesgo de destrucción, pérdida y/o deterioro: Uno) Todos los riesgos de destrucción, pérdida y/o deterioro de los Bienes Arrendados, sea total o parcial o cualquiera sea

su causa, sea que se trate de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho o culpa del Arrendatario, de sus dependientes o de terceros, incluido el proveedor o fabricante, son asumidos y serán soportados por el Arrendatario. **Dos)** En mérito de lo anterior, si por efectos de un siniestro se destruyere totalmente los Bienes Arrendados y como consecuencia de ello el contrato de arrendamiento celebrado a su respecto terminare, la parte arrendataria deberá continuar pagando a la Arrendadora las mismas cantidades estipuladas en la cláusula tercera y en las mismas oportunidades allí señaladas, hasta el término estipulado para el arrendamiento, sin perjuicio que, si el siniestro se hallare cubierto por un seguro, se aplique lo dispuesto en la cláusula siguiente. **Tres)** Si el siniestro que afectare a uno de los Bienes Arrendados produjere su pérdida parcial, el contrato de arriendo continuará plenamente vigente y el Arrendatario deberá pagar la renta de arrendamiento pactada, sin rebaja de ninguna especie, sin perjuicio asimismo que, si el siniestro se hallare cubierto por un seguro, se aplique lo dispuesto en la cláusula siguiente. **Cuatro)** Si parte de los bienes sufrieran una pérdida parcial y parte una pérdida total o sólo una parte de ellos sufriera una pérdida total o parcial, se aplicarán las reglas precedentes considerando aquellos bienes afectados por el siniestro, según corresponda, continuando plenamente vigente el contrato respecto de los restantes.

DÉCIMA: Seguro de los Bienes Arrendados: Vigencia. Durante todo el período de vigencia del arrendamiento, los Bienes Arrendados según sea su clase y tipo deberán mantenerse asegurados contra todo riesgo normal y asegurable que pudiese afectarles. El costo de dichos seguros será de cargo exclusivo del Arrendatario y será tomado por **CLIMATESMART LEASING SpA**. Las especificaciones de las coberturas constarán en la Póliza; cuyas cláusulas prevalecerán y son aceptadas y conocidas por el Arrendatario, de tal forma que ella no podrá en ningún caso excepcionarse de la responsabilidad por los riesgos de la cosa, ni aún si el contenido de dichas coberturas o sus condiciones generales varíen por hechos ajenos a la voluntad de **CLIMATESMART LEASING SpA**. Asimismo, deberá estar vigente y contratarse por toda la duración del contrato de leasing, entendiéndose que este periodo termina con el pago del precio de la compra de los Bienes Arrendados, y si ha dado cumplimiento íntegro a este contrato. Deberá designar como único beneficiario a **CLIMATESMART LEASING SpA**. Deberá señalar claramente que no podrá cancelarse ni modificarse ni anularse sin autorización del beneficiario y deberá ser pagada al contado. El monto asegurado será siempre igual al valor comercial de los Bienes Arrendados. Se contratará además, en beneficio de **CLIMATESMART LEASING SpA**, un seguro para asegurar la responsabilidad por daños. **Deducibles.** Si los seguros fueran contratados con franquicia o deducible, los perjuicios que por dicha causa no indemnice la aseguradora, serán cubiertos por el Arrendatario. **Otros Seguros.** Los demás seguros cuando correspondan, serán contratados por el Arrendatario a fin de cubrir los restantes riesgos de pérdida o destrucción del bien arrendado. El costo de dichos seguros será de cargo exclusivo del Arrendatario y serán tomados a favor de **CLIMATESMART LEASING SpA**. **Responsabilidad del Arrendatario.** El Arrendatario asume en la medida que no sean adecuadamente cubiertos por los seguros que se contratan todos los riesgos de deterioro, pérdida o destrucción de los Bienes Arrendados, sea total o parcial. Asume, asimismo, todos los perjuicios que se le causen a terceros, sean estos pasajeros o no. A mayor abundamiento, si la indemnización que pague la Compañía Aseguradora no cubriere en su integridad los perjuicios producidos por el siniestro, la diferencia a cubrir hasta el monto total de dichos perjuicios será de exclusivo cargo del Arrendatario. Cumplimiento de la Póliza. El Arrendatario se obliga a respetar cabal e íntegramente todas las cláusulas y condiciones de las pólizas de los seguros contratadas, cuidando evitar que, por cualquier hecho, acto u omisión de su parte, pueda producirse su resolución o caducidad. **Denuncio de Siniestro.** El Arrendatario deberá informar de inmediato, o más tardar, dentro de tercero día, a **CLIMATESMART LEASING SpA**, todo siniestro que afecte al Bien Arrendado, indicando la fecha, el lugar y circunstancias del siniestro, así como la naturaleza y monto estimado de los daños. De dicha información deberá además, cuando sea procedente, dejar constancia en la unidad de Carabineros más cercana inmediatamente de ocurrido el siniestro o a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes y dar aviso por escrito a la Compañía de Seguros dentro de los ocho días de ocurrido el hecho. Los perjuicios que se produzcan como consecuencia del denuncia extemporáneo del siniestro, serán de exclusiva responsabilidad del Arrendatario. **Indemnización.** Se entenderá por pérdida o destrucción parcial y por pérdida o destrucción total, lo que la Compañía Aseguradora de los mismos determine como tales. **a) Pérdida Total.** Si el Bien Arrendado es afectado por un siniestro calificado como pérdida o destrucción total, la indemnización obtenida del seguro será destinada a cubrir el valor de las rentas vencidas y/o pendientes de pago, hasta el término del



contrato, más el precio de compra, sin perjuicio que el Arrendatario continúe pagando la renta correspondiente al bien siniestrado hasta el mes calendario durante el cual la Compañía de Seguros determine la liquidación y efectúe el pago del siniestro. Si el monto de dicha indemnización no alcanzare a cubrir el citado valor o la compañía aseguradora no pagará tal indemnización, el Arrendatario deberá cubrir la diferencia producida en contra de **CLIMATESMART LEASING SpA** al contado y en caso contrario, el saldo que sobrare de dicha indemnización beneficiará al Arrendatario y se pagará a éste, previa deducción de todos los gastos, deudas y obligaciones directas o indirectas que por cualquier concepto le adeudare el Arrendatario. Asimismo, el Arrendatario mandata expresa e irrevocablemente al Arrendador para pagar, con cargo a dicho saldo, si lo hubiere y una vez realizados los descuentos antes expresados, todas las deudas vencidas y morosas que mantenga el Arrendatario con la sociedad **CLIMATESMART LEASING SpA**, Rol Único Tributario número 77.868.887-5. Frente a la alternativa de pérdida total, el Arrendatario, mediante este acto, renuncia expresamente a la oferta irrevocable de venta que se le reconoce en el presente contrato, autorizando a **CLIMATESMART LEASING SpA** a vender y transferir el o los bienes siniestrados ante la Compañía aseguradora de los mismos y a cumplir con todas las cláusulas establecidas en la póliza de seguros contratados. **b) Pérdida Parcial.** En caso de deterioro o pérdida parcial, este contrato continuará íntegramente vigente y el Arrendatario deberá continuar pagando la renta estipulada, sin derecho a deducción ni rebaja alguna. La indemnización del seguro será destinada a elección de la Arrendadora: **b.uno)** A reparar los Bienes Arrendados; o **b.dos)** Al pago de las cantidades vencidas y/o pendientes de vencimiento hasta el término del contrato, más el precio de la compra de los Bienes Arrendados, a elección de **CLIMATESMART LEASING SpA**. En el caso de la alternativa b. uno), si no hubiere indemnización o su valor no alcanzare para reparar íntegramente los Bienes Arrendados, cualquiera sea la causa de la ausencia o insuficiencia de la indemnización o del siniestro, incluido el caso fortuito o fuerza mayor, el Arrendatario deberá reparar íntegramente por sí mismo los Bienes Arrendados o complementar la indemnización pagada por el asegurador, si fuere insuficiente, asumiendo de su cargo el valor de la reparación no cubierto por el seguro. En el caso de la alternativa b. dos), si no hubiere indemnización o su valor no alcanzare a cubrir el monto total de lo que el Arrendatario deba pagar a la Arrendadora, cualquiera sea la causa de la ausencia o insuficiencia de la indemnización o del siniestro, incluido el caso fortuito o fuerza mayor, aquel deberá enterar de contado la diferencia a **CLIMATESMART LEASING SpA**. En caso contrario, el exceso pertenecerá al Arrendatario y le será pagado por **CLIMATESMART LEASING SpA** previa deducción de todos los gastos, deudas y obligaciones directas o indirectas que por cualquier concepto le adeudare el Arrendatario. Asimismo, el Arrendatario mandata expresa e irrevocablemente al Arrendador para pagar, con cargo a dicho saldo, si lo hubiere y una vez realizados los descuentos antes expresados, todas las deudas vencidas y morosas que mantenga el Arrendatario con la sociedad **CLIMATESMART LEASING SpA** Rol Único Tributario número 77.868.887-5. **Vigencia Póliza.** Las pólizas de los seguros contratados tendrán una vigencia de un año, al término del cual serán renovadas por la Arrendadora en forma automática. En la eventualidad de que las condiciones de la renovación de las pólizas se modificaren y estas modificaciones impliquen un alza en el valor de la prima, la diferencia por este concepto deberá ser pagada por el Arrendatario. **Rehabilitación.** La rehabilitación de los seguros después de ocurrido un siniestro será de cargo y costo exclusivo del Arrendatario. **Pago de las Rentas.** Las partes acuerdan que el Arrendatario seguirá pagando íntegra y oportunamente todas y cada una de las rentas de arrendamiento en conformidad al presente contrato de leasing, no obstante cualquiera pérdida o destrucción sufrida por los bienes, cualquiera fuera su causa, sin perjuicio de las excepciones establecidas en esta cláusula.

DÉCIMA PRIMERA: Derechos de inspección: **CLIMATESMART LEASING SpA** podrá inspeccionar los Bienes Arrendados en cualquier lugar en que éstos se encuentren.

DÉCIMA SEGUNDA: Prohibiciones: Queda expresamente prohibido al Arrendatario, salvo autorización previa y por escrito de **CLIMATESMART LEASING SpA**: **Uno)** Ceder el arrendamiento, traspasar o entregar a cualquier título el uso goce o tenencia de los Bienes Arrendados a otra persona cualquiera. En este caso, el Arrendatario conservará todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato y deberá informar los datos completos de la subarrendataria. **Dos)** Vender, transferir, gravar y en general enajenar en cualquier forma los Bienes Arrendados. **Tres)** Variar o alterar el destino, ubicación y elementos identificatorios de los Bienes Arrendados. **Cuatro)** Introducirle a los Bienes Arrendados modificaciones o



Certificado
123456807695
Verifique validez
<http://www.fojas.>

alteraciones de cualquier clase en su estructura o funcionamiento. **Cinco)** Destinarlo a un inmueble propio o de propiedad de un tercero. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que las partes acuerden autorizar al Arrendatario para subarrendar el o los bienes descritos en la cláusula primera precedente, el contrato deberá constar por escrito, sus firmas deberán ser autorizadas ante notario y deberá contener las siguientes menciones: **a.-** Que el bien arrendado es de propiedad de **CLIMATESMART LEASING SpA**; **b.-** Que el destino de dichos bienes debe ser el mismo estipulado precedentemente; **c.-** Que el subarrendatario y el subarrendador, deberán responder solidariamente por todos los daños a terceros que se produzcan resultantes de la tenencia, uso, goce, reparaciones y alteraciones o mejoras de los Bienes Arrendados; **d.-** Que el subarriendo terminará inmediatamente por la quiebra o insolvencia, tanto del subarrendador como del subarrendatario; **e.-** Que el subarrendatario se obliga a restituir el bien arrendado directamente a **CLIMATESMART LEASING SpA**, al solo requerimiento de esta última, en el evento de que la subarrendadora incumpla en su calidad de arrendataria las obligaciones emanadas del presente contrato de arrendamiento.

DÉCIMA TERCERA: Dominio de los Bienes Arrendados: El Arrendatario deberá dar aviso inmediato a **CLIMATESMART LEASING SpA** de todo hecho o acto de terceros de que tome conocimiento y que pudiere afectar el dominio del Arrendador sobre los Bienes Arrendados, casos todos en que deberá formular oposición conforme a la ley y ejercer en su caso y a su propio cargo las competentes acciones y reclamaciones para acreditar el dominio de **CLIMATESMART LEASING SpA**. A mayor abundamiento, el Arrendatario se obliga a mantener los bienes libre de embargo, secuestro, nombramiento de interventores, retenciones, prohibiciones, medidas precautorias en general, confiscaciones u otros gravámenes o providencias que permitan las leyes para asegurar las acciones judiciales de terceros, así como litigios, expropiaciones, ejecuciones, procedimiento de cesión de bienes, incautaciones o procedimientos concursales o cualquier otra turbación, de hecho o de derecho, que pudiese afectar la integridad física de los bienes o embarazar o amenazar los derechos que sobre ellos mismos tiene la sociedad arrendadora. A fin de cautelar los derechos de la sociedad arrendadora, el Arrendatario deberá dar pronto aviso escrito de cualquier contingencia que afecte dichos derechos, colaborar con ella en esa eventualidad con el objeto de salvaguardar los derechos afectados y pagar la totalidad de los gastos en que la sociedad arrendadora deba incurrir con motivo de las perturbaciones producidas. Si no se diere cumplimiento de estas obligaciones y sin perjuicio de ejercitar otros derechos que le competen, la sociedad arrendadora tendrá la facultad de retomar la posesión material inmediata de los bienes y con este propósito, queda desde luego autorizada por el Arrendatario para ingresar a cualquier establecimiento o recinto donde el equipo pueda estar y retirarlo sin quedar sujeta a acción o procedimiento judicial, administrativo o de otro orden por parte del Arrendatario, a lo que ésta renuncia irrevocablemente.

DÉCIMA CUARTA: Incumplimientos del arrendatario: CLIMATESMART LEASING SpA, tendrá derecho a hacer exigibles el total de las rentas no vencidas a esa fecha, poniendo término ipso facto al contrato de arrendamiento, sin necesidad de trámite ni declaración judicial alguna, caso en el cual podrá cobrar, las rentas de arrendamiento vencidas y no pagadas y, a título de multa o evaluación anticipada de perjuicios el treinta por ciento de las rentas por vencer, sin perjuicio de poder ejercer los demás derechos que le confiere la ley. Lo anterior, en caso de incumplimiento por el Arrendatario a cualquiera de las obligaciones asumidas por este instrumento y en especial, en los siguientes eventos: **Uno)** Negativa o retardo en recibir los Bienes Arrendados. **Dos)** Retardo o mora en el pago de una o más rentas de arrendamiento, de los impuestos que las graven, de los intereses estipulados por la mora y, en general, de toda y cualquier suma que por cualquier concepto, deba pagar el Arrendatario conforme a este contrato. **Tres)** Contravención a cualquiera de las prohibiciones consignadas en el artículo décimo segundo. **Cuatro)** Liquidación, insolvencia, estado de suspensión o cesación de pago del Arrendatario. **CLIMATESMART LEASING SpA** estará facultada para proceder de inmediato el retiro de los Bienes Arrendados en poder del Arrendatario, en el lugar en que se encuentren. En consecuencia, el Arrendatario autoriza expresamente y desde ya a **CLIMATESMART LEASING SpA**, en términos irrevocables, para que ingrese al lugar en que se encuentren guardados o trabajando los Bienes Arrendados, a fin de que proceda a su retiro, sin necesidad de autorización judicial ni intervención de autoridad alguna.

DÉCIMA QUINTA: Promesa de compra al término del arrendamiento. Al término del arrendamiento, sea por vencimiento del plazo o por verificarse alguna causal de incumplimiento



del Arrendatario que ponga término al contrato, **CLIMATESMART LEASING SpA**, promete vender, ceder y transferir a **PROCESADORA BARRANCO AMARILLO SpA**, ya individualizada, quien representada en la forma indicada en la comparecencia promete comprar, aceptar y adquirir para sí, los Bienes Arrendados descritos en la cláusula primera. El precio de la compraventa corresponderá a la última cuota (Cuota 24) previamente pactada en la cláusula tercera, letra b). **PROCESADORA BARRANCO AMARILLO SpA** se obliga a pagar este valor al contado y en dinero efectivo en el plazo pactado para la última renta señalada en la cláusula tercera, letra b) o dentro de los cinco días siguientes de recibida una comunicación de parte de la Arrendadora notificando una causal de incumplimiento que ponga término al contrato de arrendamiento. Los Bienes Arrendados se venderán como especie o cuerpo cierto, y en el estado en que se encuentren. La venta se perfeccionará mediante la entrega o suscripción de un instrumento público o privado, según corresponda, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiera efectuado el pago del precio.

DÉCIMA SEXTA: Cláusula penal por incumplimiento del Arrendatario en la compra de los Bienes Arrendados. Si el contrato prometido no pudiere celebrarse por el hecho o culpa del Arrendatario, o incurriere en simple retardo en pagar oportunamente el precio estipulado en el presente instrumento, **CLIMATESMART LEASING SpA** podrá, a su arbitrio, desistirse de celebrar el contrato prometido, o demandar su cumplimiento forzado. Si desiste de celebrar el contrato prometido tendrá derecho a que la Arrendataria le indemnice los perjuicios que el incumplimiento le hubiere ocasionado, los cuales se evalúan en este acto, en forma convencional y anticipada, en la cantidad equivalente en pesos a un veinte por ciento del valor del precio de la compraventa expresada en Unidades de Fomento. Si demandare el cumplimiento forzado del contrato prometido, la Arrendataria deberá pagar una indemnización moratoria que se avalúa en este acto, en forma convencional anticipada, en el equivalente a cinco Unidades de Fomento por cada día de atraso en el cumplimiento.

DÉCIMA SÉPTIMA: Cesión de los derechos. a) **Cesión de derechos.**- Los derechos que para **CLIMATESMART LEASING SpA** emanen del presente contrato, podrán ser transferidos o cedidos por éste a cualquier persona, en cuyo caso el cesionario gozará de todos los derechos, privilegios y garantías del cedente, subsistiendo íntegramente los derechos y obligaciones del Arrendatario. Para los efectos del artículo mil novecientos dos del Código Civil, el Arrendatario otorga mandato especial, irrevocable y gratuito a **CLIMATESMART LEASING SpA** a fin de que esta sociedad, por medio de sus mandatarios y en nombre y representación de la mandante acepta, sin reserva, la transferencia o cesión de los derechos de **CLIMATESMART LEASING SpA** en el presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior **CLIMATESMART LEASING SpA**, remitirá carta simple informando la cesión y la descripción del cesionario. b) **Constitución de prenda sobre las rentas de arrendamiento:** Las partes convienen expresamente que **CLIMATESMART LEASING SpA** podrá constituir prendas mercantiles sobre los créditos que del presente contrato emanen para ella. Para los efectos de lo dispuesto por el Artículo dos mil trescientos ochenta y nueve del Código Civil, el Arrendatario, representada en la forma indicada en la comparecencia, otorga mandato especial, gratuito e irrevocable a **CLIMATESMART LEASING SpA** a fin de que esta sociedad, por medio de sus mandatarios y en nombre y representación de la mandante sea notificada de la constitución de las mencionadas prendas o garantías y proceda a su aceptación en caso de que sea necesario a nombre del Arrendatario. Este mandato subsistirá aún después de la muerte del mandante. El Arrendatario libera en este acto a la Arrendadora de la obligación de rendir cuenta del presente mandato.

DÉCIMA OCTAVA: Gastos e impuestos: a) Todos los gastos, derechos e impuestos que tengan su origen en este contrato, sus actas y demás documentos que se suscriban por las partes, incluido aquellos que graven o afecten a los documentos que deban aceptarse, serán de cargo del Arrendatario, así como también los que tengan su causa en el incumplimiento de las obligaciones que para ella emanen del mismo, incluidas las costas personales y procesales. b) El Arrendatario reembolsará todas las sumas que la Arrendadora hubiere desembolsado por él, ya sea para hacer efectivas las obligaciones emanadas de este contrato, o por las sumas que anticipare por primas de seguros, todo ello incluyendo el interés máximo convencional que la Ley permita estipular para operaciones de crédito de dinero en moneda nacional reajustables. El Arrendatario asume también la obligación de pagar indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante o daño moral, costas procesales y personales a que pueda ser condenada **CLIMATESMART**



LEASING SpA, por algún Tribunal del país, en su calidad de propietaria de los bienes objeto del presente contrato, todo ello con motivo accidentes, con o sin resultados de daños en personas, cometidas por el Arrendatario, directamente o por medio de terceros en virtud o con ocasión de la utilización de los bienes objeto del presente contrato de arrendamiento. c) En el evento de que el Arrendatario se constituya en mora por el término de quince días contados desde la fecha de vencimiento del pago de las rentas convenidas en el presente instrumento, deberá pagar a **CLIMATESMART LEASING SpA** por concepto de gastos de cobranza extrajudicial que ésta ejerza, los siguientes montos aplicados sobre la cuota vencida: i) en obligaciones de hasta diez Unidades de Fomento, un nueve por ciento. ii) por la parte que exceda de diez y hasta cincuenta Unidades de Fomento, un seis por ciento, y iii) por la parte que exceda de cincuenta Unidades de Fomento, un tres por ciento. d) El Arrendatario declara que ha recibido de **CLIMATESMART LEASING SpA** toda la información, en forma oportuna y completa y de todos antecedentes relativos a la presente operación. Además, declara que conoce y/o se ha asesorado adecuadamente en todas las materias propias del presente contrato, en especial, los aspectos legales, contables y tributarios, por lo que declara de forma expresa que conoce y acepta todos los efectos de los actos y acuerdos suscritos por medio de la presente escritura.

DÉCIMA NOVENA: Pago anticipado de las rentas de arrendamiento: **CLIMATESMART LEASING SpA** acepta que el Arrendatario podrá pagar anticipadamente una o más rentas de arrendamiento y, en todo caso, el pago anticipado no dará derecho al Arrendatario a ninguna rebaja del valor de la renta.

VIGÉSIMA: Arbitraje. Cualquier dificultad o controversia que se produzca en relación con el presente contrato, incluido cualquier asunto vinculado a su aplicación, interpretación, duración, validez, ejecución o terminación, será sometido a arbitraje conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM Santiago) de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. vigente al momento de solicitarlo. Las partes designarán de común acuerdo a un árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo. El CAM Santiago podrá asistir a las partes en el proceso de designación. En caso de no prosperar la designación de común acuerdo, las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que a petición escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro de entre los integrantes del cuerpo arbitral del CAM Santiago. En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno, renunciando las partes expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, las acciones que corresponden a **CLIMATESMART LEASING SpA** por las materias antes señaladas, podrán ser deducidas ante la Justicia Ordinaria o ante el árbitro, a opción unilateral de **CLIMATESMART LEASING SpA**.

VIGÉSIMA PRIMERA: Domicilio: Uno) Para todos los efectos que se deriven del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago de Chile. Dos) Prorroga de competencia. Las partes declaran que en caso de que la Arrendadora opte por la vía de la Justicia Ordinaria señalada en la cláusula vigésima, acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales de Justicia de Santiago.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Codeuda solidaria: Presente en este acto comparece don **Washington Gilberto Borquez Mansilla**, chileno, ingeniero mecánico, soltero, cédula de identidad número 9.304.236-0, domiciliado en Rodolfo Novoa Barria, número 08260, comuna de Barranco Amarillo, Punta Arenas, Región de Magallanes, de paso en esta, quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada y expone: a) Que por el presente, viene en constituirse en codeudor solidario e indivisible de todas y de cada una de las obligaciones que para **CLIMATESMART LEASING SpA** ha asumido el Arrendatario, de acuerdo a las estipulaciones contenidas en esta escritura renunciando desde ya al beneficio de excusión que pudiese corresponderle de acuerdo a la ley. b) Que hace suya las estipulaciones contenidas en esta escritura para todos los efectos a que haya lugar. c) Que desde ya acepta las modificaciones, reprogramaciones, renegociaciones y complementaciones que las partes pudiesen introducir al contrato de que da cuenta el presente instrumento, especialmente en lo relativo a concesiones de prórrogas, intereses, plazos, variación en el valor de las rentas y otras modalidades del mismo, todo lo cual, en ningún caso hará caducar la caución solidaria e indivisible que otorga de acuerdo a lo expresado.



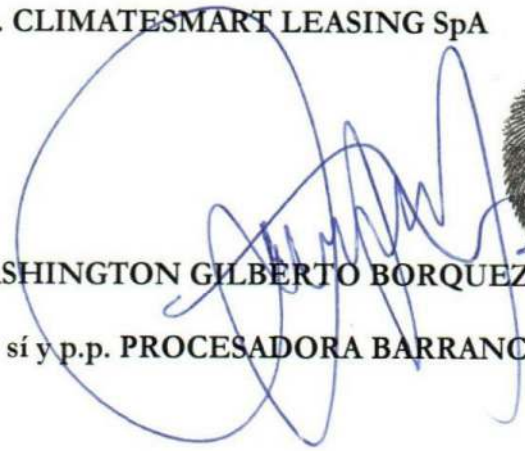
VIGÉSIMA TERCERA: CLIMATESMART LEASING SpA, acepta la codeuda solidaria constituida en favor de CLIMATESMART LEASING SpA.

VIGÉSIMA CUARTA: Declaración. Para todos los efectos legales a que puede haber lugar, el Arrendador, debidamente representado, declara ser contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta que tributa sobre la base de renta efectiva.

PERSONERIAS: La personería del representante de CLIMATESMART LEASING SpA consta en la escritura pública de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinticuatro otorgada en la Notaria de Concepción de don Ramón García Carrasco. La personería del representante de PROCESADORA BARRANCO AMARILLO SpA, consta de la escritura pública de fecha tres de septiembre del año dos mil veinticinco otorgada en la Notaria de Santiago de don patricio Corominas Mellado. Las personerías citadas no se insertan por ser conocidas por las partes y del notario que autoriza y a solicitud de las partes. En comprobante y previa lectura, los comparecientes se ratifican y firman. Se da copia.- Doy fe.-


JUAN PABLO GONZÁLEZ JARAMILLO

p.p. CLIMATESMART LEASING SpA


WASHINGTON GILBERTO BORQUEZ MANSILLA

Por sí y p.p. PROCESADORA BARRANCO AMARILLO SpA

Firmó únicamente ante mí don WASHINGTON GILBERTO BORQUEZ MANSILLA, cédula de identidad N°9.304.236-0, en representación de "PROCESADORA BARRANCO AMARILLO SPA." Rut N°78.191.887-3. Como Arrendataria.- Punta Arenas, 07 de Abril de 2026.-



Certificado
123456807695
Verifique validez
<http://www.foja.cl>